立法院第 7 屆第 3 會期內政委員會第 22 次全體委員會議紀錄

時　　間　98 年 4 月 30 日（星期四）上午 9 時 8 分

地　　點　本院紅樓 202 會議室

主　　席　張委員慶忠

主席：出席委員已足法定人數，現在開會。進行報告事項。

報　告　事　項

宣讀上次會議議事錄。

立法院第 7 屆第 3 會期內政委員會第 21 次全體委員會議議事錄

時　　間：98 年 4 月 29 日（星期三）上午 9 時至 10 時 52 分

地　　點：本院紅樓 202 會議室

出席委員：王進士　陳福海　黃昭順　翁金珠　簡東明　邱議瑩　盧嘉辰　吳育昇
張慶忠　賴清德　余　天　紀國棟　陳秀卿　黃健庭
委員出席 14 人

列席委員：林明溱　廖正井　曹爾忠　楊仁福　林正二　羅淑蕾　賴士葆　楊麗環
黃偉哲　林鴻池　盧秀燕　薛　凌　廖國棟　孔文吉　吳清池　陳淑慧
蔣乃辛　葉宜津　林建榮　郭玟成　王幸男　鄭汝芬　江義雄　林滄敏
趙麗雲　劉盛良　謝國樑　呂學樟　陳亭妃　蔡錦隆　鄭金玲　潘維剛
徐耀昌　張花冠　郭素春　朱鳳芝　廖婉汝　潘孟安　楊瓊瓔　陳　杰
委員列席 40 人

列席官員：內政部政務次長　林中森
營建署署長　葉世文
行政院經濟建設委員會都市及住宅發展處技正　江明宜
交通部路政司專門委員　蔡書彬
財政部國庫署科長　張意欣
行政院主計處第二局簡任編審　張育珍

主　　席：張召集委員慶忠

專門委員：陳榮洋

主任秘書：李秋美

紀　　錄：簡任秘書　朱蔚菁
簡任編審　周志聖
科　　長　黃暖方

薦任科員　楊靜茹

報　告　事　項

宣讀上次會議議事錄。

決定：確定。

討　論　事　項

審查本院委員張慶忠等 39 人擬具「新市鎮開發條例第二十六條條文修正草案」案。

（本次會議經委員張慶忠說明提案要旨；委員盧嘉辰、黃昭順、陳福海、余天、賴清德、吳育昇、朱鳳芝等 7 人提出質詢，均經內政部政務次長林中森及各機關業務相關人員予以答復說明；另有委員陳秀卿及翁金珠所提書面質詢列入紀錄，刊登公報，請相關機關另以書面答復。）

決議：

一、說明及詢答完畢。

二、委員於質詢未及答復部分或要求提供之說明資料，請相關機關儘速以書面答復。

三、新市鎮開發條例第二十六條審查結果修正如下：

第二十六條　新市鎮開發之規劃設計經費，由主管機關編列預算支應。

前項以外之土地取得、工程設計施工及經營管理等經費，中央主管機關得設置新市鎮開發基金支應。

新市鎮開發基金之收支、保管及運用辦法，由中央主管機關定之，其來源如左：

一、主管機關循預算程序之撥入款。

二、本基金孳息收入。

三、應用本基金開發新市鎮之盈餘款。

四、其他有關收入。

中央主管機關得就對新市鎮開發有顯著效益之相關聯外交通建設，視本基金營運效能及財務狀況，補助其部分或全部建設經費。

四、本案審查完畢，擬具審查報告，提報院會討論。院會討論前，不須經黨團協商。並推請張召集委員慶忠於院會討論時作補充說明。

臨時提案：

高雄、台中都會公園之預算建請營建署比照國家公園之預算規模寬列預算以利都會公園之發展。

提案人：黃昭順　張慶忠　陳福海　余　天　賴清德

決議：照案通過。

散會

主席：請問上次會議議事錄有無錯誤？（無）無錯誤，確定。

進行討論事項。

討　論　事　項

審查本院委員余政道等17人擬具「國籍法部分條文修正草案」案。

主席：本案係98年4月17日第7屆第3會期第9次會議決定：「交內政委員會審查」。

現在請提案人余委員政道說明提案旨趣。

余委員政道：主席、各位列席官員、各位同仁。感謝主席能將本案排進議程！

體育是國力的展現，過去臺灣在棒球、射箭、騎馬之實力有目共睹，但如今這優勢已逐漸喪失，甚至一些曾經在奧運拿過獎牌選手，也被其他國家挖角，如棒球，如最近撞球國手吳嘉慶被新加坡挖角。本席等之所以做此提案，是因為我們認為應該化被動為主動，並鼓勵國內企業投資，例如台積電或其他高科技廠商，配合行政院推動單項運動項目，從而挖角其他國家優秀的運動選手。

增訂第六條之一，將體育專業資格或傑出表現之認定交由中央主管機關；至於修正第九條，不免涉及雙重國籍問題。但我認為，根本不需要排除雙重國籍；可是如果外籍運動選手認為台灣在某項運動項目上表現得比其他國家好，願意放棄原本國籍的話也可以。其實在高科技業或在學術單位，如中研院院士，我們並沒有要求當選者必須放棄其他國家國籍。

至於其他領域，如文化、宗教等有傑出表現人士納入這點，本席等給予支持。但本席還是認為，體育是國力的展現。臺灣在棒球、桌球、射箭、高爾夫球均有很好的表現，優秀的年輕選手也越來越多，我們希望這些優秀選手不被其他國家所挖角，畢竟他們是好不容易才培育出來的，更應該化被動為主動！

以上意見，敬請指教，謝謝！

主席：現在請內政部簡次長報告。

簡次長太郎：主席、各位委員。首先對各位委員平時就內政業務之關注與支持，表達由衷感謝。

大院第7屆第3會期內政委員會第22次全體委員會議審查余委員政道及潘委員孟安等17人所提「國籍法部分條文修正草案」，增訂第6條之1條文及修正第9條，對於外國人或無國籍人，具備體育專業或傑出表現，並能致力於中華民國之體育發展者，得申請歸化我國國籍，且無須喪失其原屬國國籍；內政部為前項歸化許可時，應經行政院核准。謹將本部意見說明如下，敬請各位委員指教。

一、我國所需之高級專業人才尚不限於體育層面，故國籍法第6條之1增訂條文範圍僅限於體育層面似嫌狹隘，易引起其他層面專業人才之公平性質疑。

二、本修正草案將導致有殊勳於我國者申請歸化我國國籍，須放棄原屬國國籍，而未有殊勳於我國，僅具體育專業或傑出表現者申請歸化我國國籍，卻無須放棄原屬國國籍之失衡現象。

三、具備體育專業或傑出表現者對我國之貢獻如經認定為殊勳者，自得依現行國籍法第6條規定，無須具備其他一般歸化條件，經行政院核准後，由內政部許可其歸化。又如認為對我國有

殊勳者申請歸化，得無須喪失原屬國國籍者，似宜修正國籍法第9條規定排除第6條規定之適用。惟如同意渠等於未對我國有殊勳前申請歸化，得無須放棄其原屬國國籍者，將使渠等成為雙重國籍人，產生究竟要對那個國家效忠之疑慮。當然余委員提案的立意良好，事實上，現在依照入出國及移民法第二十五條的規定，外國人有下列情形之一者，得向入出國及移民署申請永久居留：一、對我國有特殊貢獻。二、為我國所需之高級專業人才。三、在文化、藝術、科技、體育、產業等各專業領域，參加國際公認之比賽、競技、評鑑得有首獎者。

以撞球高手吳珈慶為例，新加坡即使想要對他挖角，還是只給他永久居留權而已，並沒有給他國籍。如果他想要取得新加坡的國籍，仍然必須放棄我國的國籍，這是因為國籍涉及到國家主權的象徵，坦白講，應該是不能輕易放寬限制的。因此，本部認為這部分的修正必須非常慎重去做考量。

以上報告，敬請各位委員指教，謝謝。

主席：謝謝簡次長的報告。

現在進行詢答，每位委員發言時間8分鐘，並於10時30分截止發言登記。

首先，請翁委員金珠發言。

翁委員金珠：主席、各位列席官員、各位同仁。內政委員會今天是審查余委員政道、潘委員孟安等所提國籍法部分條文修正草案。其實各國彼此之間對於運動選手的挖角，其風氣是非常盛的，以我國為例，各縣市之間也會互相挖角，只要是成績很好的選手，各縣市為了爭取佳績，常常會去重金挖角，這在國內已經形成很不良的風氣。在國際體壇上，其實也有很盛的挖角風氣，所以國內多位好手都被挖角了，也在國內體壇引起很大的震撼。說好聽一點，這是人才的流通，其實就是挖角啦！

面對這樣的挖角風，國際體育組織也很擔心，所以國際田聯在 2004 年特別規定必須嚴格限制運動員改變國籍，國際田聯在一份聲明中表示，一個運動員只有在正式獲得新的國家國籍一年後，才能代表該國參加國際比賽。當時雖然說要嚴格限制，但事實上根本無法限制，因為一般的歸化申請及入籍他國都是人的權利，只要符合國家的政策要求，任何人都可以提出申請。今天余委員提出修正案，應該是基於這樣的想法。

不過日前內政委員會才在吳委員育昇的主持下，完成國籍法的修正，當時也是簡次長列席說明，我記得薛委員凌也有提出增訂國籍法第六條之一的修正案，內容是：「外國人或無國籍人，有重大殊勳或貢獻於中華民國者，或於國際間聲譽卓著者，內政部得提報行政院，經其核准，授予中華民國國籍。依前項授予國籍者，得不受第九條喪失原有國籍證明之限制。」我記得當時審查會已經審查通過了，是不是？

主席：請內政部簡次長說明。

簡次長太郎：主席、各位委員。這個條文是指已經有貢獻的人。

翁委員金珠：對，所以基本上大家都是認同的，對不對？余委員的提案獲得許多民進黨委員的連署，本席好像沒有連署，不過余委員如果拿給本席連署，我大概也會連署。但是本席現在要提出另外一個想法，我覺得運動員本身與對台灣有貢獻者的入籍應該要有一點不同，次長方才在報告時

是不是這樣說的？

簡次長太郎：不是，國籍法的規定是針對對國家有貢獻的人，但是余委員的修正案則是針對還沒有貢獻的人，希望透過挖角讓他對我國有貢獻。

翁委員金珠：對，如果我們對於運動員挖角，就是希望他們能夠代表國家比賽嘛！當我們對於運動員有投資報酬率的想法時，首先會去考慮他們的年齡，然後還會考慮他在單項運動上面對於我國會不會有貢獻，這是一個問題嘛！

簡次長太郎：對。

翁委員金珠：當然這個條文即使通過，政府還是會做嚴格的篩選，對不對？

簡次長太郎：對。

翁委員金珠：不過余委員的提案還規定他們可以保有其他國家的國籍，所以他們未來還是有可能會代表原來的母國比賽，是不是？

簡次長太郎：沒有錯。

翁委員金珠：這在國際競賽上會不會造成混淆？

簡次長太郎：我剛才講的就是這個意思，因為會牽涉到效忠哪一個國家的問題，今年他可能代表我國，明年又去代表原來的國家。

翁委員金珠：甚至還有可能去代表其他國家。

簡次長太郎：都有可能。

翁委員金珠：這樣恐怕會在國際間造成混淆，甚至出現誠信的問題。

簡次長太郎：還有效忠的問題。

翁委員金珠：如果還保有原有的國籍，心理上當然還是會以母國為主啦！他們可能會以哪個國家投注在身上的經費比較充裕，或是哪個國家的培訓條件比較優異，來決定要投效哪一個國家。

簡次長太郎：是。

翁委員金珠：所以他們很有可能會被其他國家挖走嘛！

簡次長太郎：而且世界各國根本都不採用這樣的方式，新加坡挖角吳珈慶也沒有授予國籍啊！新加坡只願意給他永久居留權，如果吳珈慶想要取得新加坡的國籍，就必須放棄中華民國的國籍。

翁委員金珠：也需要放棄？

簡次長太郎：對。

翁委員金珠：如果是必須放棄原有的國籍，你能不能接受這個條文？

簡次長太郎：但是他們還沒有貢獻啊！而且世界各國都沒有這樣的立法例，我沒有看過有哪一個國家在還沒有貢獻前就授予國籍的。

翁委員金珠：應該是先授予永久居留權，然後再轉化國籍。

簡次長太郎：對。

翁委員金珠：我也認為應該這樣做，否則除了金錢上的損失外，還會造成國家名譽上的損失。本席知道余委員這一次提案的用心，其實他的立意良好，因為他希望為國家爭取更多的國際能見度。

簡次長太郎：對。

翁委員金珠：另外，本委員會日前已經審查通過國籍法部分條文修正草案了，可是卻遭到國民黨黨團的阻擋，目前仍躺在程序委員會。日前的修正內容，包括：擁有他國永久居留權不得服公職，以及薛委員凌所提增訂第六條之一條文。本席今天特別製作一張圖表，上面列出來的人都是擁有綠卡的官員，我們為什麼一直在談永久居留權的問題？因為這裡面牽涉到對國家的忠誠度，國民黨上自馬英九，下到高朗、蘇起、何思因、詹滿容、薛香川，都聲稱已經放棄綠卡了，但這些話都是他們自己講的。至於其他人事後都有簽寫 I407 表格聲明放棄，為什麼同樣是放棄，有的人有簽表格，有的人沒有呢？我認為這部分必須在國籍法中嚴格加以規定。過去擁有永久居留權的人，無論是拿美國的綠卡、加拿大的楓葉卡或其他卡，當他們要擔任中華民國的公職時，基於效忠的問題，一定要去簽署放棄永久居留權的表格、文件，我想這部分大家應該已經有共識了，對不對？

簡次長太郎：上一次有討論過。

翁委員金珠：但是該案在程序委員會已經躺好久了！這個案子當時在內政委員會審查時，與會委員都沒有意見，也同意列為不需要協商的法案，結果送到程序委員會之後，就被國民黨黨團擋下來了。

主席，本席擔心今天審了半天，最後還是會被國民黨黨團擋下來，因為國民黨黨團為了阻止第二十條的修正，連其他大家已經有共識的條文都一併擋下來了，所以今天即使余委員的提案能夠順利通過，我看還是會被國民黨黨團擋下來，因為他們的命運相同嘛！本席覺得國民黨黨團這樣做，對本會委員來說實在是有欠公道，而且太欺負本會委員了，因為那些條文好不容易才完成協商，結果還是被國民黨黨團擋下來，更何況當初的決議是不須交黨團協商！

主委，今天你既然安排這項議程，如果能夠順利通過，希望你能夠去據理力爭，因為上一次的修正是吳委員育昇自己提的案子，結果案子被擋下來，他居然都不吭聲，這實在是很不好，希望主席將本席的意見轉達給吳召集委員育昇，因為我們都支持他的案子啊！

主席：他有在現場。

翁委員金珠：抱歉，我沒有看到，但是他的案子未能通過實在太傷我們的心了，而且讓我們覺得很沒有尊嚴。以上是本席的建議，謝謝。

簡次長太郎：謝謝。

主席：請吳委員育昇發言。

吳委員育昇：主席、各位列席官員、各位同仁。對於余委員政道的提案本席基本上是持正面的看法，因為這個提案的精神是希望讓台灣在世界體育競技上能夠有更好的人才，從台灣是個地球村的角度來講，基本上這個方向我們是予以肯定的，但是本席也同意次長方才提出的幾個觀點，請問次長，您方才說全世界目前並沒有這樣的例子，是嗎？

主席：請內政部簡次長說明。

簡次長太郎：主席、各位委員。其實各國國籍法規定可以殊勳取得國籍的國家並不多。

吳委員育昇：次長記不記得過去有一位奧運桌球銀牌選手—陳靜？

簡次長太郎：她是大陸的。

吳委員育昇：她當時是怎麼來代表台灣的？

簡次長太郎：她是用兩岸關係條例，而且還是先進來定居，並不是……

吳委員育昇：當時她有沒有放棄大陸的身分？

簡次長太郎：她並不適用國籍法的規定，不過現在只要取得我國的戶籍，就要放棄大陸的戶籍。

吳委員育昇：當時陳靜有沒有放棄大陸的戶籍？

簡次長太郎：應該有吧，依照兩岸關係條例的規定，只要在這裡取得戶籍，那裡的戶籍就沒有了。

吳委員育昇：聽說後來陳靜又離開了，那她有沒有放棄中華民國的國籍？

簡次長太郎：應該還有戶籍，而不是國籍，因為她是大陸地區人民，所以沒有國籍上的問題。

吳委員育昇：所以當時她並不適用國籍法的規定？

簡次長太郎：是用兩岸關係條例。

吳委員育昇：所以她只有取得台灣的戶籍，也代表中華民國參加奧運的桌球比賽？

簡次長太郎：對，要有戶籍才可以，有戶籍才有國籍嘛！

吳委員育昇：本席以此類推這樣的觀念，如果有一天陳靜跑回大陸去代表大陸參賽，這所代表的意義是什麼？我知道吳珈慶的問題，因為吳珈慶是本席選區中的子弟，所以本席非常關切他的問題，根據本席的查證，新加坡確實要求他放棄中華民國的國籍，在他尚未正式放棄之前，新加坡給他的待遇也沒有想像得好，所以他現在有點像是打工的性質。

簡次長太郎：他現在就是永久居留。

吳委員育昇：對，新加坡讓他永久居留，所以給他的待遇等於是打工的錢，也不是非常優厚的待遇，本席認為這樣是不值得的。

簡次長太郎：如果有這種條件的人要來台灣，依照入出國及移民法的規定，我們仍然可以給他永久居留。

吳委員育昇：還是可以永久居留？

簡次長太郎：對，入出國及移民法第二十五條就有清楚的規定。

吳委員育昇：可不可以用第六條的規定？

簡次長太郎：不可以，第六條要先有貢獻。

吳委員育昇：一定要對中華民國先有貢獻？

簡次長太郎：對。

吳委員育昇：那我們退而求其次，如果他在奧運比賽中取得前三名呢？

簡次長太郎：還是只能永久居留。

吳委員育昇：不能以這樣的概念讓他取得中華民國的國籍嗎？

簡次長太郎：因為他還沒有貢獻嘛！

吳委員育昇：如果再退而求其次，他放棄了自己國家的國籍呢？

簡次長太郎：他要放棄國籍……

吳委員育昇：本席現在是嘗試著要來解決這個問題，因為這個問題蠻有趣，也頗值得我們來思考，畢竟整個台灣已經走向世界了。次長，如果我們要求只能選擇單一的國籍，而他選擇了台灣，但

是以現行法律的規定，他沒有任何的殊勳，就算是曾經拿到奧運的金牌也不能取得我國的國籍，是嗎？

簡次長太郎：對。

吳委員育昇：如果我們把方向改成在奧運得到前三名，而且願意放棄本國國籍到中華民國來，這時候我們能怎麼處理？

簡次長太郎：那麼就要修正國籍法的規定，在條文中明定出只要是奧運前三名就授予中華民國國籍，但必須放棄本國國籍。

吳委員育昇：如果今天我們將余委員政道的提案往這個方向來修正，可以嗎？也就是殊勳的概念轉換成不一定是對中華民國，而是在世界體育有頂尖、拔尖的表現，而且這個人還願意放棄自己的國籍，這樣就沒有次長方才提到雙重效忠、到處移動，甚至變成體育傭兵的問題。

簡次長太郎：這樣台灣就變成全世界唯一專門在挖角的國家了，所有的體育健將原本都是外國人。

吳委員育昇：開放這樣的可能性也不能說是到處挖角，其實台灣有沒有那麼好的條件來挖人家那是後話了。次長，本席想要確認一下，如果我們朝這個方向來修正，會不會牴觸或違背我們國家的政策？

簡次長太郎：我認為國籍的授予是國家主權的象徵，他必須先來這裡永久居留，適應這裡的環境，而不是說給他國籍他馬上就過來了，而且是還沒有任何貢獻就先授予國籍，在世界各國都沒有這樣的例子，我真的沒有找到一個例子是在沒有貢獻前就先授予國籍的，因為這樣做好像只是為了挖角而已，而且現在不只是體育人才，還有文化、藝術等方面的人才。

吳委員育昇：沒有錯，我們也不能只為了體育人才而來開此特例，其他人才也應該要有同樣的機會，例如科技人才，科技人才可能對台灣沒有很大的幫助，但是在其他國家發光發熱，此時能否也比照辦理，這就是我們要思考其連動性，以及是否會產生後續骨牌效應的問題。

簡次長太郎：沒有錯。

吳委員育昇：次長，今天這個條文如果不作修正，世界上其他國家的好人才一樣可以在兩個架構下到我們國家來，一是放棄本國國籍，二是對中華民國有殊勳的前提，是嗎？

簡次長太郎：還是要有殊勳。坦白講，一般永久居留的目的是讓他來這裡可以生活，以高科技人才來說，他到這裡對我國有貢獻，我們就給他永久居留，其實永久居留所能享受的也不少了，只有差一個國籍而已。如果是為了挖角，要讓這個人代表中華民國去參加世界性的比賽，因此而開放這一條路，據我所知，在其他國家好像還沒有這樣的例子。

吳委員育昇：有沒有辦法比照兩岸人民關係條例的陳靜模式，讓他取得戶籍而沒有國籍？

簡次長太郎：更不可能，要先有國籍才能有戶籍，現在有很多有國籍的人，但是身處海外而無戶籍，這種就是有國籍而沒有戶籍的人。

吳委員育昇：沒有戶籍？

簡次長太郎：沒有戶籍。就像美國的高科技人才也一樣，要經過永久居留，然後再歸化。而且每個國家都一樣，最少需要3年以上才能歸化。倘若連3年都不必，一下就讓他們直接擁有國籍，就像以前的麥克阿瑟，當時大家都認為可以授予他國籍，但是依規定他必須先放棄原有國籍。當然

，麥克阿瑟不可能放棄美國國籍，來取得中華民國國籍。此時若是可以不放棄國籍，那是合理的。

吳委員育昇：可以不放棄國籍嗎？

簡次長太郎：對！有殊勳的可以。但是在世界上找不到，還沒有貢獻以前就給予國籍的例子，沒有這樣的立法案例。

吳委員育昇：好的。謝謝！

主席：接下來登記發言的陳委員福海、盧委員嘉辰、黃委員健庭、曹委員爾忠、楊委員麗環、郭委員玟成、楊委員仁福、賴委員士葆、廖委員正井、黃委員偉哲、管委員碧玲、盧委員秀燕、陳委員淑慧、葉委員宜津、徐委員耀昌、林委員正二及羅委員淑蕾皆不在場。

請余委員政道發言。

余委員政道：主席、各位列席官員、各位同仁。其實，我們同意在資格的認定上，應該要嚴格。方才吳育昇委員也有提到陳靜女士，其實她一開始對我們的國家也沒有特殊貢獻，因為她曾經獲得奧運桌球比賽的金牌。後來我們同意她歸化以後，她也曾經代表我國參加兩次奧運，一次得銀牌，一次得銅牌。她過去代表中國，確實是得過金牌，但是她也不像方才次長所回答的一樣，先有特殊貢獻者，才可以歸化。今天，如果我們的資格訂定得非常嚴格，譬如，參加奧運或亞運得獎的選手，才可以列入今天我們審查法案的適用對象。請教次長，我們可不可以比照陳靜的模式？。

主席：請內政部簡次長說明。

簡次長太郎：主席、各位委員。陳靜沒有國籍法的問題，她是依照兩岸關係條例的規定，是臺灣地區人民與大陸地區人民的關係，與國籍法無關。

余委員政道：不是。方才吳委員與次長都有提到，代表中華民國的奧運選手，他們在 1 年之前就要向奧委會申請登記，而兩岸關係條例的陳靜模式，只有戶籍而沒有國籍嗎？

簡次長太郎：她有戶籍，當然有國籍。

余委員政道：方才次長答復吳委員時是說，先有國籍才可能有戶籍。對不對？

簡次長太郎：對。但是她沒有國籍上的問題。

余委員政道：你的意思是說，她是大陸地區，所以也是臺灣地區。那她有沒有放棄中華人民共和國的國籍呢？

簡次長太郎：她有放棄那邊的戶籍。

余委員政道：大家來集思廣益，只要是樂意代表中華民國，我們可以將條件規定嚴格一點，亦即必須放棄原來國家的國籍。這樣可不可以？我同意規定嚴格一點，其實我也非常認同國家主權與對國家效忠的意義。

簡次長太郎：倘若立法通過，當然可以。問題就出在，世界各國在給予國籍時，都有一定的規範與立法例，都要先有歸化的階段。

余委員政道：其實，我們的桌球領域就非常明顯。中國是培育最多奧運金牌運動項目的國家，結果很多中國的選手，後來都代表瑞典。瑞典過去的男子或女子桌球也很強，譬如華格納。還有，在

羽球項目，後來也有中華人民共和國培育出來的選手代表印尼參賽。

簡次長太郎：因為他們已取得他們的國籍了，而不是用這種方法授予。

余委員政道：對！所以本席認為，在其他國家應該有這種現象。在桌球方面就有，譬如，丹麥、瑞典都有。

簡次長太郎：他們是先居留再歸化，而不是一下子就給予國籍。

余委員政道：其實，運動選手的黃金時段，差不多最多三屆奧運，亦即 12 年。如果運動選手要爭取這個機會，也願意放棄原來國家的國籍，而且我們也可以訂定，曾經參加奧運比賽，獲得前三名的選手才適用。其實我也支持啊！內政部願不願意朝這個方向，大家共同來集思廣益？

還有，日本游泳選手北島康介，是蛙式的金牌選手。他在比賽兩次之後，也認為下次可能無法再獲得金牌，所以急流勇退，在最高峰的時候宣布退休。他也只有兩屆奧運的機會，8 年耶！

簡次長太郎：事實上，世界各國沒有這樣的立法例。倘若有的話，如果我們這樣訂定，只要他們放棄原有國籍，我們就馬上給予國籍，並給予 1 億或 2 億來收買，相信很多選手都會來。但是沒有這樣的立法例。

余委員政道：方才本席在作提案說明時曾說，倘若國內的企業，願意為臺灣配合政府的政策，譬如目前我們的棒球有合庫，籃球有台啤。當然，這僅止於國內，如果高科技電子廠，台積電、聯電與宏達電，這些企業盈餘很多的人，也願意這樣做。那我們是不是也願意，讓這些選手來代表中華民國？

簡次長太郎：委員講的是體育的選手嗎？

余委員政道：對。當然，資格的認定，應該由主管機關來認定。我們可以訂定得比較嚴格，僅限於曾經獲得奧運或亞運，前三名的選手才可以。其實，這點我是同意的，我支持訂定嚴格一點。更何況，我們也要求他們要放棄原來國家的國籍，這一點我也支持。這樣可不可以？

簡次長太郎：如果立法當然可以。

余委員政道：今天，本席是尋求大家的最大公約數，亦即達成共識。其實，根據你方才的認定，因為陳靜是屬於大陸地區，所以她……

簡次長太郎：她先來居留，然後再取得戶籍，也不是一下子就給她戶籍了。

余委員政道：方才次長提到，要先有特殊貢獻，其實陳靜是還沒有特殊貢獻，但起碼現在放寬了，就是先來居留。

簡次長太郎：對，還是先來居留。委員所說的部分，也可以讓他們先來永久居留。

余委員政道：你已經比剛才所提到的，先有特殊貢獻才可以的部分，多一點空間了。

簡次長太郎：現在還沒有特殊貢獻，經過審查也可以先來居留。

余委員政道：如果運動選手先來居留可不可以？

簡次長太郎：當然可以。現在入出國移民法就有規定了，他們可以永久居留，而不是普通居留。

余委員政道：錯了！如果像次長所要求的條件，先來居留，願意放棄原來國家的國籍……

簡次長太郎：居留的時候不必放棄原來國家的國籍。

余委員政道：但是，起碼要取得中華民國國籍，才可以代表中華民國奧委會去參賽。

簡次長太郎：是的，我知道應該先有國籍才可以。

余委員政道：對嘛！所以，如果只讓他們居留，而沒有給他們國籍，他們如何代表我們的國家去參加奧運呢？而且他們不是大陸地區的人民，而是其他國家，譬如，韓國的射箭也很強，我們也可以挖角。其他國家，譬如，丹麥、瑞典，真的過去曾經也有過這個現象。其實，丹麥的桌球和印尼的羽球也很強。這次我們好不容易有羽球選手在奧運會，最多進入前八強，第一次參加就已經有這樣的成績，已經很不錯了。

坦白說，假如其他國家的選手也願意來加入中華民國國籍，他們來居留，也願意放棄原有國籍，然後訂定嚴一點的資格，規定必須是奧運或亞運的前三名，這樣你們願不願意共同來集思廣益？

簡次長太郎：這是一個超越世界各國國籍法立法例的，非常特殊的立法。當然，立法通過當然可以，但是我個人是不太贊成的。

余委員政道：應該不至於這麼嚴苛啦！

簡次長太郎：全世界只有我們的國籍法是這樣規定的，人的世界沒有這樣的……

余委員政道：次長，我願意馬上查瑞典或丹麥的規定。

簡次長太郎：OK！沒問題。

余委員政道：瑞典和丹麥也曾經挖角過中華人民共和國的桌球選手。

簡次長太郎：挖角，表示他們已經取得那個國家的國籍，已經歸化了。

余委員政道：沒錯！已經歸化了。

簡次長太郎：但歸化有一個期間，不是直接給予國籍。

余委員政道：如果我們也適用這樣的歸化……

簡次長太郎：我們可以修正為，對於特殊貢獻人才來這裡永久居留，將歸化的時間再縮短，這個當然可以考慮。

余委員政道：可以啊！

簡次長太郎：這是可以研究的。可以將他們的歸化時間縮短，不一定要 5 年。現在一般的歸化要 5 年；結婚是 3 年。

余委員政道：如果將對國家有特殊貢獻選手的歸化時間縮短，也可以。大家也可以這樣想啊！

簡次長太郎：好的，謝謝。

余委員政道：謝謝。

主席：接下來登記發言的林委員明溱、鄭委員金玲、林委員炳坤、陳委員亭妃、江委員義雄、林委員德福、吳委員清池、蔡委員錦隆、呂委員學樟、蔣委員乃辛、廖委員婉汝、趙委員麗雲、林委員滄敏、余委員天、郭委員素春及林委員鴻池皆不在場。本席以書面質詢，張委員顯耀、林委員建榮及賴委員清德皆不在場。

現在所有登記詢答委員除不在場者外，其餘均已發言完畢，詢答結束。盧委員嘉辰、黃委員昭順與張委員慶忠所提書面質詢，列入紀錄，刊登公報，並請相關機關另以書面答復。本日會議委員所提未及答復部分，請相關機關另以書面答復。

盧委員嘉辰書面意見：

＊背景說明：

以往外國人來台定居，必須先申請歸化，也就是放棄其原有之國籍，才能取得中華民國國籍。本修正草案擬修定「國籍法」第六條之一、第九條，要讓更多外國人或無國籍人具備體育專業或傑出表現者，得申請中華民國國籍，並且不受喪失原有國籍之限制，以增加體育專業人員與傑出表現者為台灣體育發展效力之意願。

＊質詢要點：

本席也相當關切台灣體育的發展，今天這個修正提案目的在於推廣我國體育界的發展，這個「目的」本席也相當支持也認同，但是對於修訂「國籍法」的作法卻有幾點疑慮：

一、首先，請教體委會主委，依照過去經驗，您認為台灣對外國優秀體育人才的吸引力在哪裡？不足的部分又在哪裡？「取得國籍」是一個重要因素嗎？

二、如果今天通過了這個修正案，您評估效用有多大？外國專業體育人才是不是真的因為這樣就願意來到台灣，為我國的體育發展效力？

三、吸引國外專才來培育我國有潛力的體育選手，這個本席認同，但是這與要不要取得我國國籍似乎沒什麼相關，重點是在我國開出的條件如何，選手潛力如何。

至於讓他們代表中華民國參與國際賽事，就算獲得金牌、銀牌，我想國人大概也不會覺得很驕傲，這對國內體育發展是否真的有正面助益，本席感到非常懷疑。主委的看法如何？

而且，本席也擔任這對我國體育之人才的培育會產生另類排擠效應，因為大家也許都不想用心培養人才，反正去國外找現成的就好？

四、另外，請教內政部廖部長一個「公平性」的問題。依照現行法令，不管你是外籍配偶、專業人士、投資者，要取得中華民國國籍，都要放棄原有國籍，獨獨為所謂的「體育專業人士」開方便門，這樣適合嗎？

如果我們真的認為允許規劃者擁有雙重國籍，是有效吸引外國人才進入台灣的方式，是不是應該全面檢討現行的規定，而不是只針對特定人士修法？

黃委員昭順書面意見：

鑒於體育人才在世界流動越來越快速，就以前陣子我國撞球好手吳珈慶轉籍新加坡一案為例，由於新加坡提供較為優渥條件以吸引優秀選手入籍，或許此行為在道德上有討論空間，但是無可否認的是運動選手也有經濟上或其他社會上需求，因此體育人才流動一定會自然發生。本席認為這雖然是國際趨勢，但是站在政府立場應該要去考量如何吸收好的選手來為我國效力，另外就是避免像撞球好手吳珈慶出走的事情一再發生。關於此點本席要求相關部會就此問題於一個月內提出因應方案。

本次提案修正內容突破性之想法本席甚表贊同，但是本席認為應該要好好規劃，不應急於一時隨意將國籍授與權益大開，由於早期吸收外籍運動人員往往是提供優渥獎金、穩定工作加上得申請中華民國國籍做為條件。然現在修正為願意接收無國籍，甚至多重國籍運動選手入籍，未來是否仍存在重大賽事徵召不力及不願意配合情事發生，均要好好評估再做決策。如果問題仍然無

法解決，本次國籍法修正意義將不復存在，本席認為關於此次修正仍須好好評估，並且將過往優秀選手入籍我國之案例重新審視檢討後再做決定。另外本席要求內政部、體委會及相關部會研議後再提出專案報告，並且召開公聽會廣徵各界意見。

張委員慶忠書面意見：

一、國際上每個不同的運動協會都有其內規，運動員國籍變更之後，有些運動協會規定要等待好幾年，才可以其新的國籍代表該新入籍國家出賽，在本修正草案完成之後，歸化為中華民國國籍的運動選手，在等待代表出賽之過程中，我國對於該選手之繼續訓練，目前的具體做法為何？目前做法是否能有效防止選手競賽能力老化？體委會有沒有任何新的想法與規劃加以改善？

二、除了解除限制、吸納國際上優秀的體育選手，體委會對於台灣體育選手的前途及退休後的保障，更應提出具體規劃，否則，不但無法吸引到國外優秀選手入籍我國，就如同我國撞球好手吳珈慶轉換為新加坡出賽之例，我國有傑出表現的體育好手更將因此轉換國籍為他國效力。針對體育選手的訓練與退休保障，請問體委會目前有如何的規劃？規劃進度為何？

三、日前，聽障奧運斥資 7 萬美元聘請美國 NBA 名球員擔任代言人，聽奧籃球隊總教練聞訊後，在媒體前為球員一個月僅有 4000 元補助金的狀況抱屈，針對各項運動之選手補助，體委會能否說明其編列之依據標準？

四、本席以為，體委會對於今日本院委員提出之國籍法修正草案所宣示的意義應有深入的了解，國籍法修正後是不是能具體有效達成增加體育專業人才為台灣發展效力，是體委會的責任，務請體委會將相關配套措施與法令修正早日規劃完成。

主席：倘若各位沒有異議，現在進行逐條討論。

第六條之一　外國人或無國籍人，具備體育專業或傑出表現，並能致力於中華民國之體育發展者，亦得申請歸化。

前項體育專業資格或傑出表現之認定，應經中央體育相關事項主管機關認定。

內政部為第一項歸化之許可，應經行政院核准。

第　九　條　外國人依第三條至第七條申請歸化者，除第六條之一外，應提出喪失其原有國籍之證明。但能提出因非可歸責當事人事由，致無法取得該證明並經外交機關查證屬實者，不在此限。

主席：現在休息 2 分鐘。

休息

繼續開會

主席：現在繼續開會。

經協商決定，國籍法第六條之一不予增訂，第九條維持現行條文不予修正。

「國籍法部分條文修正草案」案審查完竣，擬具審查報告提報院會討論，且不須經黨團協商，院會討論時推請張召集委員慶忠補充說明。

現有陳委員秀卿、賴委員清德書面意見，列入紀錄，刊登公報。

陳委員秀卿書面意見：

今天審查本院委員擬具「國籍法部分條文修正草案」，以下本席有幾個問題請教相關主管機關。

一、委員提案主要是針對具備體育專業或傑出表現之外國人或無國籍人，放寬申請歸化我國國籍，並且不限於須喪失其原有國籍，以使這些特定人士對我國體育發展有所幫助，請問內政部、外交部、教育部及體委會政策看法如何？放寬國籍規定會有誘因嗎？請說明。

二、如果照提案通過，可以預估會有什麼樣的體育專業或傑出人士投效我國？除了國籍以外，我們可以提供哪些專業發展協助？相對的，對於國內體育人才培養，應該如何加強？請教育部及體委會說明。

三、中華棒球隊在經典賽失敗之後，行政院說要全面規劃振興體育方案及提出「運動產業發展條例草案」，請問目前研擬情形如何？怎麼樣能落實體育扎根工作，又能在短時間看到成效？我們的重點體育發展項目有哪些？各部會間要如何配合？請體委會說明。

四、本席贊成提振國家體育在國際上的能見度，但也要從政策上普遍培養國民運動風氣，鍛鍊健康體能，因此，振興體育要有完整配套做法，落實執行，才能看到成效，主管機關應該用心規劃，爭取民意支持，以上質詢，謝謝各位！

賴委員清德書面意見：

本席針對委員會本日審查「國籍法第六條之一、第九條修正案」，具體育專業或傑出表現之外國籍或無國籍人，得申請歸化我國籍，除可吸納優秀體育人才為我國效力，亦有助於促進我國體育交流、發展，立意甚好，本席予以支持。

但此同時，本席也強調，提昇我國體育活動，絕不僅止於吸引他國優秀人才歸化，畢竟一個好的體育選手或師資，背後是長期的努力，甚至需要一個好的培育環境的支持。放眼國際，許多體育大國甚至傾國家資源投入人才培育與軟硬體建置，更進一步協助選手退休後的人生規劃；反觀我國，無論是「國球」棒球運動，或是其他跆拳道、桌球、網球等運動，選手得牌時舉國歡騰，體委會高額的獎金更是錦上添花，但獎牌背後，卻常只靠選手的原生家庭、學校勉力支撐相關培育，不見國家的長期規劃與資源挹注，更遑論冷門競技運動培育選手的需求，甚至進一步照顧選手退休後生活與相關經驗傳承的思考。

日前我國最年輕桌球球王「泰山神童」吳珈慶出走新加坡，本席能體會選手對於好的競技、培育環境的渴望，但此同時，體委會除表示「盡力挽留人才」，可曾提出具體對策？甚至還縱容攻擊言論造成體育界的分裂。而高球好手曾雅妮呼籲國家主辦國際級比賽，也不是基於個人私利，除有助於我國高球運動的交流觀摩，更可大方拓展台灣的國際能見度，但本席不解政府為何僅從財政負擔而做狹隘思考？況且副總統蕭萬長提出 F1 救經濟，對一級方程式賽車比賽有稍許瞭解的人都知道，F1 是燒錢的運動，單一車隊對比賽用車的軟硬體、維修跟力學研發人才甚至是車手的投資，幾乎可比擬我國援外規模，比賽場地也所費不貲。試問，政府可以對一個從未接觸的領域如此有興趣，若真定案，勢必也會不吝投資，卻為何不珍惜我國已具競爭優勢或有培育潛力的體育項目？

本席為鼓勵企業投入或贊助運動事業，所提出國民體育法第十二條修正案，已於教育委員會

進行實質審查。但本席在此也要為更多選手與教練的未來請命：無論是嗷嗷待哺的三級棒球，亦或是各種基層運動對專門教練的缺乏，與優秀運動選手欲覓教練職卻不得其門而入，「台灣之光」的出現絕非偶然，本委員會通過國籍法修正案的同時，體委會也應提出更完善的人才培育計畫，以永續我國體育運動之發展。

最後，本席要向委員會提出沈痛抗議，凝聚朝野高度共識，除雙重國籍者外，具外國永久居留權者亦不得擔任我國政府公職的國籍法修正案，已在三月九日完成本會審查，審查報告也已送至院會，卻屢屢在程序委員會遭國民黨阻擋，遲遲不能進行二、三讀，無疑蔑視本會委員審查法案的專業與努力，更對不起國人的期待，卻不見召委有任何回應。對此，本席籲請召委嚴正表達對程序委員會議事偏頗的抗議，才不枉本日與會所有委員審查法案的用心。

主席：本次會議到此結束，現在散會。

散會（10 時 7 分）